’24년 우수
소비자분쟁 해결 사례 24선



한국소비자원
Korea Consumer Agency

목 차

1 (웹툰) 온라인 다크패턴 행위로 인한 웹툰 이용료 환급 및 시장개선
2 (인터넷게임) 유료 게임 아이템 확률 조작에 따른 피해 보상
3 (국외여행) 항공사 운항 취소에 따라 해제된 여행 계약 손해배상
4 (배달) 중단한 도시락 정기배송 서비스의 대금 환급
5 (커피) 커피전문점 모바일 앱 주문 취소에 따른 환급 및 주문취소 기능 도입
6 (여행항공숙박) 판매대금 정산 지연 사태에 따른 상품 구입대금 환급
7 (아파트) 계약과 다른 냉장고가 설치된 아파트 옵션 계약의 이행
8 (초고속인터넷) 해외이주에 따른 초고속인터넷 계약해지 및 위약금 조정
9 (의료) 장폐색증 진단 지연으로 인한 소장절제술 관련 손해배상
10 (교육) 연락두절로 중단된 온라인 교육 계약대금 환급
11 (항공) 온라인 판매 국제선 항공권의 불공정약관 개선
12 (인테리어) 영업직원 잠적으로 인한 인테리어 공사대금 환급
13 (의류) 전자상거래로 구입한 의류의 청약철회 방해행위 개선
14 (숙박) 무료 취소 기간 내 취소한 해외숙박 상품의 취소수수료 조정 및 시장개선
15 (골프대회) 골프대회 참가비 환급
16 (오피스텔) 견본주택과 다르게 시공된 오피스텔에 대한 손해배상
17 (자동차) 엔진이 고착된 차량의 수리비 보상 및 대차 지원
18 (세탁) 세탁물 배송 지연에 대한 세탁비 환급 및 시장개선
19 (가상화폐) 가상화폐 최저가 출금수수료 보상제 안내 개선
20 (보험) 대장점막내암 진단에 따른 암보험금 지급
21 (의상대여) 한복대여 계약 청약철회에 따른 계약금 환급
22 (가구) 전자상거래로 구매한 소파 청약철회에 따른 환급
23 (외식) 식당 음식 내 이물 혼입으로 발생한 치아 파절 치료비 배상
24 (음반) K-POP 연예기획사 굿즈 판매사이트 사업자 정보표시 개선

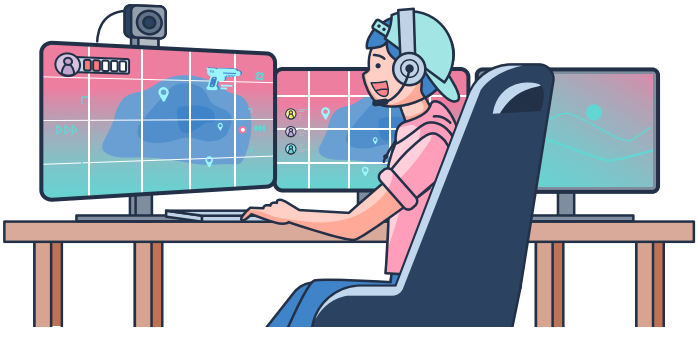
1 (웹툰) 온라인 다크패턴 행위로 인한 웹툰 이용료 환급 및 시장개선

■ 대구경북지원

신청 내용	● 소비자는 2024. 6. 27. A사업자의 웹툰 애플리케이션에서 **웹툰 회차 확인을 위해 목록을 클릭하였는데 별도 동의 절차 없이 이용료가 결제**됨 ● 이에 소비자는 A사업자에게 이용료의 환급을 요구하였으나 **디지털콘텐츠는 구매 즉시 사용이 가능하기 때문에 환급이 불가**하다고 주장 ● 소비자는 웹툰 목록을 한번 클릭한 것으로 결제가 되는 시스템에 대해 이의를 제기했으나, A사업자는 애플리케이션 내 자동구매 방지 기능*을 사용하지 않은 소비자의 과실이 있다며 **환급을 거부** * '이용권 사용 확인' 항목은 'OFF'로 설정되어 있으며, 'ON'으로 변경하면 자동 구매가 되지 않음
처리 과정	● **관련 법률 검토** ○ 「전자상거래법」 **제7조(조작 실수 등의 방지)**에는 사업자가 전자상거래에서 소비자의 조작 실수 등으로 인한 의사표시의 착오 등으로 발생하는 피해를 예방할 수 있도록 **대금이 부과되는 시점이나 청약 전에 그 내용을 확인하거나 바로잡는 데에 필요한 절차를 마련**하도록 규정되어 있지만 **애플리케이션 내에는 해당 절차가 미비한 것**으로 판단 ○ 또한 웹툰은 디지털콘텐츠로 구분되어 청약철회가 불가한 경우에 해당되지만 **동의 절차 없이 비정상적으로 결제된 경우에는 환급 가능** ● **온라인 다크패턴 해당 여부 검토** ○ 공정거래위원회의 「**온라인 다크패턴 자율관리 가이드라인**」에 따르면, **사업자에게 유리한 선택사항을 미리 선택**해놓고 소비자가 이를 지나치도록 유도하여 **그대로 수용하게 하는 행위를 금지** ○ 웹툰 구매에 있어 '이용권 사용 확인' 항목의 기본값을 'OFF'로 자동 설정*한 **A사업자의 행위는 소비자의 구매 선택권을 제한하는 것으로 '특정옵션의 사전선택' 에 해당**하는 것으로 판단 * '이용권 사용 확인' 항목의 기본값을 'OFF' 설정 시 한번 클릭만으로 결제 ● **사업자 시스템 개선 권고** ○ A사업자가 운영하는 웹툰 애플리케이션의 시스템 중 '이용권 사용 확인' 항목의 **기본 설정값을 'ON'으로 변경할 것을 권고** ● **합의권고** ○ 소비자에게 웹툰 이용료를 환급하도록 권고
처리 결과	● **합의권고 수용 및 시장개선** ○ **웹툰 이용료 1만 원 환급** ○ '이용권 사용 확인' 항목의 **기본 설정값을 'ON'으로 변경**
성과 및 의의	● 대형 **웹툰 애플리케이션의 온라인 다크패턴 행위 개선**함으로써 A사업자의 **이용회원(약 1,500만명)**에게 발생할 수 있는 경제적 불이익을 사전에 예방

2 (인터넷게임) 유료 게임 아이템 확률 조작에 따른 피해 보상

■ 조정 3팀

신청 내용	● 소비자는 A사업자가 운영하는 ○○게임 내 확률형 유료아이템을 구매·이용하던 중, A사업자가 **해당 아이템의 확률을 소비자에게 알리지 않고 조작, 변경한 사실을 인지하여 보상을 요구**
처리 과정	● **집단분쟁조정 절차 신속 추진** ○ 언론 홍보 등을 통해 신청자 모집을 공고하고, 한국소비자원 홈페이지에서 집단분쟁조정을 바로 신청할 수 있도록 **시스템을 구축하여 모집기간 및 참여 인원(총 5,804명)을 확대** ● **합리적인 조정안 도출을 위해 당사자와의 현장소통 강화** ○ **소비자참여단, 사업자 간담회 및 게임설명회** 등을 통해 **분쟁의 주요 쟁점 파악 및 사건에 대한 이해도 제고** ○ **확률형 아이템별 보상비율 지정** 및 **현금 환급이 가능한 게임머니로 지급**하도록 조정결정 ● **조정을 신청하지 않은 피해소비자에 대해서도 보상 권고** ○ A사업자에게 조정절차에 참여하지 않은 **소비자(약 80만명)에 대해서도 동일하게 보상하도록 권고**
처리 결과	● **보상계획서 제출 권고 수용** ○ 조정결정 대상**(5,672명)*** **11억 원, 전체 이용자 대상(약 80만명) 219억 원 보상 실시** * 보상이 결정된 신청인 5,675명 중 5,672명 수락(3명 불수락)
성과 및 의의	● **공정위의 시정조치를 집단분쟁으로 연계한 최초 사례** ○ 향후 정부의 법 집행 후 소비자피해의 실질적 회복이 필요한 경우 집단분쟁조정과 신속히 연계 가능 ● **집단분쟁조정 도입('07년) 이후 조정 미신청 피해소비자 전체에게 보상을 실시한 최초 사례** ○ 조정을 신청하지 않은 피해소비자 전체에 보상을 실시함으로써 피해회복 인원은 141배, 피해회복 금액은 20배로 확대 

3 (국외여행) 항공사 운항 취소에 따라 해제된 여행 계약 손해배상

■ 여행운송팀

신청 내용	● 소비자는 2024. 1. 29. A여행사와 보홀 3박 5일 패키지 **여행 계약을 체결하고 총 대금 184만 원 중 계약금 26만 원을 지급** ● 2024. 2. 1. A여행사는 항공사의 운항 취소를 사유로 **여행 출발 12일 전 소비자에게 일방적으로 계약해제**를 통보 ● 소비자는 사업자 귀책사유로 계약이 해제되었으므로 **'소비자분쟁해결기준'에 따라 여행 대금의 20%를 배상할 것을 요구**하였으나 A여행사는 **배상을 거부**
처리 과정	● **일괄구제 추진** ○ 여행상품의 특성상 해당 사건에 대한 **다수의 피해소비자가 있을 것으로 판단**하고, 신청인 외 소비자들까지 함께 구제하는 **일괄구제로 진행** ● **관련 법률 및 사실조사를 바탕으로 A여행사의 책임범위 판단** ○ 계약 파기 원인을 제공한 항공사는 국내 취항을 중단한 저비용 외항사로 **국내 대리인이 없어 피해구제 처리에 한계**가 있음을 확인 ○ 항공사는 A여행사가 판매한 패키지 여행상품의 이행보조자에 해당하므로 계약해제에 대한 근본적인 책임이 있다 하더라도 **이는 사업자간 다툼의 문제** ○ 여행 계약이 여행사와 소비자 간에 이루어진 점을 고려하여 **소비자에 대한 배상 책임은 계약 당사자인 A여행사에게 있다고 판단** ● **합의권고(안) 제시** ○ A여행사에게 **소비자를 포함한 계약자 전원에게 대금의 20%에 해당하는 대금을 일괄적으로 배상**하고, 항공사에 구상권을 청구하도록 권고
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ **144명(38팀)에게 배상금 약 2천 1백만 원 지급** * 계약서 약관에 따라 총 계약대금의 20%에 해당하는 배상금을 개별 지급
성과 및 의의	● **배상 책임의 당사자를 선정하기 어려운 상황에서도 적극적인 일괄구제 시행** ○ 국내 대리인이 없어 피해구제 처리가 어려운 외국적 항공사로 인해 발생한 사건에서 계약 불이행에 따른 책임 소재를 명확하게 규명하여 합의를 이끌어냄으로써 피해소비자 전원의 경제적 손실 회복 

4 (배달) 중단된 도시락 정기배송의 대금 환급

■ 정보통신팀

신청 내용	● 소비자는 A사업자를 통해 **도시락 정기배송을 이용**하던 중 2024. 6. 4. 내부 사정으로 **배송이 중단**된다는 통보를 받음 ● A사업자는 중단을 공지한 당일부터 대금 환급에 대한 명확한 안내없이 **연락 두절** ● 소비자는 배송 중단에 따른 **이용 대금 환급을 요구**
처리 과정	● **사실조사 및 현황 파악** ○ 사건 접수 초기 소비자상담 및 피해구제로 **유사 사건이 다수 접수된 점을 확인**하여 추가 소비자피해에 대해 **다각적이고 적극적인 일괄 처리를 추진** ● **지자체 협업 및 사업자 합의권고** ○ A사업자의 통신판매업 등록지 관할 지자체와 소비자피해 현황, **사업자 연락처 등을 공유**하고 **협조 요청** ○ A사업자에게 피해 소비자에 대해 조속히 **환급할 것을 권고**하였으나, 경영난으로 인하여 환급 시기 및 규모에 대해 불분명한 답변 ● **결제대행사를 통한 피해해결 시도** ○ A사업자를 통해 결제대행사 정보를 확인 후 결제대행사에 소비자피해 회복을 위한 **거래 건 모니터링 및 환급 조치 요청** ● **A사업자 관련 상담 가이드 배포** ○ 1372소비자상담센터에 상담 가이드를 배포하여 피해구제가 접수되기 전인 상담 단계에서 신용카드사 및 간편결제서비스 사업자에게도 이의제기하고, 현금결제한 경우 A사업자의 공지에 따라 환급 신청하도록 **소비자에게 안내**
처리 결과	● **일괄구제 합의권고 수용** ○ 결제대행사를 통해 **4천여 명의 소비자에게 총 2억 2천 4백만 원 환급**
성과 및 의의	● **다수의 소비자피해에 대한 신속한 대응을 통해 피해 확산 방지 및 경제적 손실 회복** ○ 피해구제 사건 유입 초기에 동일 내용의 소비자상담이 다수 접수되고 있는 점을 확인하여 **지자체 협업, 합의권고, 상담가이드 배포 및 결제대행사 협조요청 등의 다양한 방법**으로 신속하게 대응함으로써 **피해 확산 방지** 

5 (커피) 커피전문점 모바일 앱 주문 취소에 따른 환급 및 주문취소 기능 도입

■ 광주호남지원

신청 내용	● 소비자는 2024. 1. 6. **A커피전문점의 모바일 앱**을 통해 아메리카노 8잔을 주문한 후 잘못 주문했다는 사실을 인지하고 취소하려 했으나, **앱 내 주문취소 기능이 없어** 취소하지 못함 ● 해당 매장과 전화 연결도 되지 않아 결국 **주문한 음료를 수령하지 못하고 환급도 받지 못함** ● 소비자는 모바일 앱 내에 취소기능이 없어 발생한 문제이므로 오주문한 **음료의 구입가 환급을 요구**
처리 과정	● **동종 업계의 모바일 앱 주문 취소 기능 실태조사** ○ 우리나라의 대표적인 커피전문점이 운영하는 모바일 앱(7개)을 모니터링한 결과, **주문취소 기능이 없음을 확인** ○ 7개 중 6개 업체는 모바일 앱을 통한 주문은 취소 불가하다는 내용에 대한 **고지 및 동의 절차를 운영 중** ● **관련 법률 검토** ○ 소비자가 모바일 앱 주문 후 매장에서 주문을 접수하기 전에는 「전자상거래법」상 **청약철회 제한 사유에 해당하지 않고**, 접수 이전에 주문 취소를 제한하는 조건은 **소비자에게 불리한 거래 조건**으로 판단 ● **실태조사 및 법률 자문 결과를 토대로 환급 및 시스템 개선 권고** ○ 모바일 앱 주문 후 매장에서 접수 음료 제조 전 청약철회 의사를 전달하는 노력을 했음에도 시스템 부재로 지연됐으므로 **대금 환급을 권고** ○ 관련 법률에 따라 청약철회 제한 사유에 해당하지 않는 점을 근거로 7개 업체에 **모바일 앱 내 주문취소 기능 마련 권고**
처리 결과	● **합의권고 수용 및 시장개선** ○ **무료 음료 쿠폰 5매(37,500원 상당) 지급** ○ A커피전문점을 포함한 **6개 커피 전문점 모바일 앱 내 주문취소 기능 마련**
성과 및 의의	● **시장개선을 통한 잠재적 피해 예방** ○ 개별 사건의 처리를 넘어 커피전문점 업계의 시장 개선을 통해 소비자의 청약철회권을 보장하고, 사업자의 식품 폐기물 처리 관련 비용을 감소시킴으로써 양 당사자의 경제적 손실을 예방 

6 (여행항공숙박) 판매대금 정산 지연 사태에 따른 상품 구입대금 환급

■ 분쟁조정총괄팀

신청 내용	● 소비자들은 A·B온라인플랫폼 사업자를 통해 **판매사들과 여행, 숙박, 항공 상품 구매 계약을 체결하고, 신용카드, 직불카드, 간편결제 등을 이용해 대금을 지급** ● 온라인플랫폼 사업자가 입점 판매사에 **판매대금 정산을 지연**하여, 계약불이행 및 대금 환급이 거절되는 **대규모 소비자 피해가 발생** ● 소비자들은 상품 계약 취소 및 불이행에 따른 **대금 환급을 요구**
처리 과정	● **피해소비자 신속 지원체계 구축** ○ 여름 휴가철을 앞두고 피해발생 상위 3개 품목인 **여행·숙박·항공 피해**에 대해 신속하게 **집단분쟁조정 착수** ○ 기업의 회생절차 진행에 따라 소비자 대상으로 **회생채권 신고를 안내**하고, **회생계획 내 회생채권 133억원 반영** ● **심층적인 사실조사 진행** ○ 일경험 프로그램 수련생을 활용해 **피해소비자의 제출자료를 검증**하고, **소비자 참여단 및 사업자 간담회를 통해 당사자 의견을 수렴**하였으며, **이커머스 시장 유통구조를 파악**하여 피해를 구제하기 위한 **사업자 범위 확대** ● **전담조정부 구성 및 집중 심의를 통한 합리적 조정안 도출** ○ 각 분야 전문 비상임위원으로 구성된 전담조정부의 **3차례 집중 심의**를 통해 온라인플랫폼사업자(100%), 판매사(90%), 결제대행사(30%)가 **연대하여 환급**하도록 조정결정 ● **회생 계획 내 회생채권 포함**
처리 결과	● **조정결정(환급)** ○ 온라인플랫폼사 등 48개 사업자의 조정결정 수락으로 **1,745명 대상 16억 5천만 원 환급**
성과 및 의의	● **다각적 이해관계 조정결정의 모범 사례 구축** ○ 온라인 플랫폼 사업자, 판매사, 결제대행사간 연대책임 부과로 소비자 권리 구제 강화 

7 (아파트) 계약과 다른 냉장고가 설치된 아파트 옵션 계약의 이행

■ 부산울산경남지원

신청 내용	● 소비자는 A건설사가 시공하는 아파트(총 591세대)의 조합원으로서 2021. 3. 2. **'조합원 선택품목 계약'을 체결** * '조합원 선택품목 계약'에는 유상 옵션 계약 외 **무상인 조합원 특별제공 품목(약 600만 원의 양문형 냉장고)**이 포함 ● 이후 A건설사는 견본주택에 전시된 특별제공 품목 냉장고가 아닌 **약 80만 원 상당의 냉장고를 제공**하겠다고 안내하여 소비자가 계약내용대로 이행할 것을 요구하였으나 **A건설사는 거부** ● 소비자는 계약 내용에 따라 **600만 원 상당의 냉장고를 제공해줄 것을 요구**
처리 과정	● **일괄구제 전환** ○ 해당 사건이 아파트의 특성상 조합원 전체와 관련된 사안임을 인지하고 일괄구제로 전환하였으며, 피해구제를 신청한 소비자를 대표당사자로 선정 ● **계약내용 및 관련 법률 검토** ○ A건설사는 견본주택에 600만원 상당의 냉장고를 전시하였고, 선택품목 계약서에 **견본주택에 전시된 제품 또는 그 이상의 제품을 공급할 수 있음이 규정**된 사실 확인 ○ A건설사는 견본주택 전시 냉장고 제품이 아닌 80만원 상당의 제품으로 이행을 갈음하려고 하였는 바, 이는 「**민법**」**상 채무불이행에 해당**하는 것으로 판단 ● **검토내용을 바탕으로 계약 이행을 권고** ○ A건설사에 계약서 규정 및 민법에 근거하여 냉장고를 제공할 것을 권고
처리 결과	● **합의 권고 수용** ○ 양 당사자간 합의를 통해 사업자가 **591세대에 대한 17억 6천만 원** 배상 * 가액 299만 원의 냉장고를 591세대에 제공
성과 및 의의	● **신속한 일괄구제로 소비자 권익증진에 기여** ○ 개별 피해구제 사건을 일괄구제로 전환하고, 적극적인 법률 검토 및 사업자 설득을 함으로써 다수 소비자의 경제적 손실 회복 

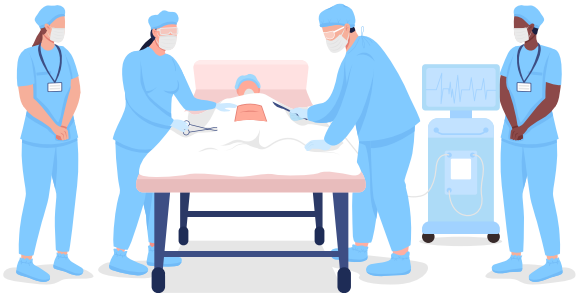
8 (초고속인터넷) 해외이주에 따른 초고속인터넷 이용 계약해지 및 위약금 조정

■ 정보통신팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 1. 25. A통신사와 **초고속인터넷 및 TV 결합상품을 3년 이용약정**으로 계약 ● 소비자는 초고속인터넷을 이용하던 중 **배우자의 해외 파견근무 발령으로 2024. 12월 경 출국**을 하게 되어 2024. 11. 21. A통신사에 **계약해지 요구** ● A통신사는 3년 약정 계약을 중도에 해지할 경우 약 67만 원의 위약금이 발생하며, 해외이민에 한해 관련서류 제출 시 위약금의 50% 감면 가능하고 해외 장기체류 등은 위약금 감면 대상이 아니라고 안내 ● 소비자는 계약 당시에는 **예상치 못한 사유로 부득이하게 약정기한까지 계약을 유지할 수 없게** 되었음에도 A통신사가 소비자 사정을 전혀 고려하지 않고 위약금을 전액 청구하는 것이 부당하다며 **위약금 감면을 요구**
처리 과정	● **신속한 의사소통 및 적극적인 중재**를 통한 합의안 도출 ○ 소비자로부터 파견 및 해외 체류 예정기간(2년)에 대한 입증자료를 제출받아 출국 전 분쟁해결을 위해 A통신사에 신속하게 전달 ○ A통신사에 소비자의 계약유지 의사가 충분하나 해외파견이라는 부득이한 사정에 의해 이용을 할 수 없는 것임을 설명 ● **원만한 해결을 위한 합의권고안 제시** ○ 서비스를 이용할 수 없는 불가피한 소비자 사정을 감안하여 **예외적으로 2년 동안 서비스를 일시정지**하고 **위약금은 면제 조치**하는 합의안 도출
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ 2026. 12. 6. 까지 해당 계약을 **일시정지하고, 위약금 67만 원 면제**
성과 및 의의	● 자체 약관이 소비자분쟁해결 기준보다 **소비자에게 불리하다는 사실을 사업자에게 적극적으로 설명**하고 양 당사자 간 합의 도출 ● 해외 파견, 유학 등 향후 발생할 수 있는 **유사 피해 사례에 적용 가능한 선례를 마련** 

9 (의료) 장폐색증 진단 지연으로 인한 소장절제술 관련 손해배상

■ 보험의료팀

신청 내용	● 소비자는 2024. 2. 13. A병원에서 자궁근종 진단을 받고, **로봇을 이용한 복강경 전자궁절제술 및 양측 자궁관난소절제술**을 받음 ● 이후 복통이 지속되어 2024. 2. 17. A병원 응급실에 내원하여 진료를 받은 결과, 장폐색증이 확인되어 2024. 2. 18. **개복을 통한 소장절제술 및 유착박리술** 시행 ● 소비자는 지속적으로 복통을 호소했음에도 **장폐색증을 조기에 진단하지 못한 데 따른 손해배상을 요구**
처리 과정	● **전문가 자문을 통한 의료과실 확인** ○ 기계적 장폐색증은 진단과 치료가 적시에 이루어지면 단순한 치료로 호전될 수 있고, 수술을 하더라도 장 절제를 피할 수 있어 **골든타임 내 진단과 치료가 이루어져야 좋은 예후 기대** 가능 ○ 이 사건 소비자의 경우, 복통에 대해 영상 촬영을 하였다면 장폐색증을 진단할 수 있었을 것이며, **조기에 진단됐다면** 보존적 치료부터 간단한 수술적 치료 등 **치료결과가 더 좋았을 것으로 판단** ○ A병원은 충분히 예견 가능한 장폐색증에 대한 기본적인 검사조차 시행하지 않아 장폐색증을 진단하지 못했고, 결국 **개복 후 소장 부분절제를 유발시킨 과실이 인정** ● **의료과실에 대한 손해배상 권고(A병원의 책임 70% 인정)** ○ 일실수입과 기왕치료비 약 3백 8십만 원, 위자료 3백만 원의 총 **약 680만 원 배상 권고**
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **배상금 680만 원 지급**
성과 및 의의	● **외과 의학 자문에 기반하여 원인규명이 어려운 의료분쟁의 과실 입증** ○ 외과 의학 자문을 근거로 장폐색증은 수술적 치료에 따른 불가피한 합병증임을 주장하는 A병원에 대한 의료과실을 입증 ● **소비자의 경제적 손실 회복** ○ 정보비대칭이 두드러진 의료분야에서 우리 원의 전문성을 활용한 피해구제 절차를 통해 신속히 소비자피해 회복 

10 (교육) 연락두절로 중단된 온라인 교육 계약대금 환급

■ 주택공산품팀

신청 내용	● 이커머스 사업 컨설팅 및 교육 업체가 2024. 10. 4. 자사 사이트와 네이버 카페 등에 **대표자 사망 소식을 알리고**, 2024. 10. 11. **대책을 마련하겠다고 공지한 후 서비스 제공 중단 및 연락 두절** ● 소비자들은 계약기간(주로 1년) 동안 이커머스 사업 운영 관련 온라인 강의, 컨설팅 등을 제공받는 상품을 구입했으나 **서비스를 제공받지 못했고, 약 3~5백만 원 상당의 계약대금도 환급받지 못하는 상황** ● 유사 내용으로 2024. 10. 7.부터 11. 20.까지 **총 20건의 피해구제 사건이 접수**
처리 과정	● **피해확산 차단** ○ 사업자와 전화 연락이 되지않아 사무실을 방문한 결과 직원은 없고 이사업체가 사무실을 철거하고 있어 **사실상 소재 파악 불가** ○ 일관된 소비자상담이 이루어질 수 있도록 상담가이드를 마련하여 1372 소비자상담센터에 제공하는 한편, **소비자에게 대응방안을 알리고 유사 피해를 예방할 수 있도록 피해예방주의보를 발령** ● **결제대행사를 대상으로 합의권고 실시** ○ 해당 사업자를 통한 피해 해결이 어렵다고 판단하고, 보증보험, 예금질권, 현금담보 등을 통해 소비자(이용자) 보호 장치를 두고 있는 **결제대행사(PG사)와 협력을 추진** – 단독으로 결제대행서비스를 제공하고 있는 사업자를 확인했고, 피해자 중 1명이 간편결제로 대금을 결제한 사실을 확인 ○ 결제대행사와 피해 회복 지원방안 논의 후 대금 결제 취소 및 환급을 권고하였고, **PG사는 우리 원 권고 수용** – 간편결제 사업자는 해당 사업자의 비정상적인 결제행위를 이유로 권고 수용을 거부했으나 **소비자가 결제 방법상 문제를 파악할 수 없었다는 점을 인정하고 권고를 수용**
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **342명의 피해자에게 12억 원 환급**
성과 및 의의	● **법률 검토를 통한 책임 주체 확대로 피해 해결** ○ 사업자의 사실상 폐업 상태임에도 불구하고 「여신전문금융업법」상 결제대행사의 법적책임을 강조하여 소비자피해 회복 ● **일괄구제 추진으로 소비자 권익증진에 기여** ○ 동일한 소비자피해에 대한 일괄구제로 효율적인 분쟁해결 도모

11 (항공) 온라인 판매 국제선 항공권의 불공정약관 개선

■ 대구경북지원

신청 내용	● 소비자는 2024. 7. 28. A여행사가 운영하는 인터넷 사이트를 통해 서울-파리 **왕복 항공권을 구입하고, 90만 원을 결제** ● 소비자는 결제 당일 인터넷 사이트의 예약 취소 절차 안내를 확인하고, **주말에는 취소수수료가 발생한다고 오해하여 취소를 하지 못함** 〈 예약 취소 약관 내용 〉 ○ **예약 취소 약관 상단** : 항공권 결제/발권 당일 23:50까지 취소 시 항공사 및 여행사 취소 수수료는 부과되지 않음 ○ **예약 취소 약관 하단** : 수수료 부과기준은 업무처리일 기준 적용, 평일 **영업시간(9시-17시) 내 신청한 건에 한해 진행**, 평일 영업시간(9시~17시) 이내에 신청하지 못해 발생하는 불이익은 당사가 책임지지 않음 ● 소비자는 주말에 예약한 경우 당일 항공권 예약 취소시에도 수수료가 발생하는 것으로 오해하여 당일 취소하지 못한 **국제선 항공권 취소 수수료의 환급을 요구**
처리 과정	● **온라인 판매 국제선 항공권의 약관심사 사례 검토** ○ 공정거래위원회에서는 영업시간 외에 취소 시 소비자의 취소요청일이 아닌 **업무처리일을 기준으로 취소 수수료를 부과하는 내용은 불공정약관에 해당**하는 것으로 판단한 사실을 확인 〈 국제선 항공권 관련 시정내용('23. 12. 12.) 〉 ○ 공정거래위원회는 8개 국내 주요여행사가 사용하는 국제선 항공권 온라인 판매약관을 심사하여 주말·공휴일, 평일 5시 이후 등 영업시간 외 취소업무 처리 불가 조항을 「약관의 규제에 관한 법률」 제6조에 의거하여 불공정약관으로 판단하고 시정함. - 영업시간 이내인 평일 9시부터 17시까지 취소한 경우에만 취소 당일 기준으로 수수료를 계산하고, 영업시간 외에는 그 다음 영업일 기준으로 항공사의 취소 수수료를 부과하는 규정은 불공정약관으로 판단함. * [불공정한 약관 예시] '접수일이 아닌 처리일 기준의 항공사 패널티와 취급 수수료가 발생됩니다, 항공권 취소는 발권 당일 17시 전까지 요청시 가능, 주중 업무시간 9시~17시 내 신청된 건만 가능, 영업일 이외에 취소 요청시 환급은 다음 영업일에 접수됩니다.' - 주말·공휴일 등 영업시간 외에 취소시 소비자의 취소요청일을 기준으로 항공사의 환급 수수료를 부과할 수 있도록 시정조치 함. ● **불공정약관 심사내용을 토대로 약관개선 권고** ○ 공정거래위원회의 **불공정약관 시정조치 보도자료를 제공**하여 A여행사에서 운영하고 있는 **온라인 국제선 항공권에 대한 약관을 개선하도록 권고**
처리 결과	● 취소수수료 약관을 **'고객 취소요청일 기준'으로 변경하고, 영업시간 제한 내용 삭제** ○ 주말 및 공휴일에 신청 가능하고, 다음 영업일에 순차적으로 진행 가능
성과 및 의의	● 항공권 온라인 판매 여행사의 오인 가능성이 상당하고 부당한 제한 규정이 존재하는 **불공정 약관을 개선함으로써 다수 소비자에게 발생 가능한 경제적 불이익을 사전에 예방**

12 (인테리어) 영업직원 잠적으로 인한 인테리어 공사대금 환급

■ 주택공산품팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 9. A사업자와 **인테리어 공사 계약을 체결**하고 영업사원이 제공한 URL을 통해 대금 결제 ● 결제 후 영업사원이 연락을 받지 않아 A사업자에게 문의한 결과 **영업사원이 결제대금을 수령한 후 잠적한 사실을 확인** ● 소비자는 A사업자 및 본사에 피해 해결을 요구했으나 **사업자들은 책임을 회피**
처리 과정	● **사실조사를 통한 동일 소비자피해 확인** ○ 동일한 피해를 입은 소비자가 있을 것으로 판단되어 본사를 통해 피해 규모를 확인하였고, **동일 피해 13건을 추가로 확인** ● **피해규모 및 양 당사자 입장을 고려한 합의(안) 도출** ○ 피해 규모가 커 '소상공인'인 A사업자가 단독으로 해결하기는 어렵다고 판단되어, **본사 차원에서 대리점인 A사업자를 지원해 피해소비자들에게 공사대금을 환급하도록 설득** ○ 본사는 A사업자에게 **물품대금 일부 공제 및 정산 일정 유예, 입점 수수료 감면 등을 지원**하고 A사업자는 **소비자들에게 공사대금을 환급** 〈 본사의 대리점 지원 내역 〉 ○ 피해 계약 건 물품대금 30% 공제 : 6천만 원 ○ 입점수수료 지원 : 18백만 원(3백만 원×6개월) ○ 물품대금 납부 약 3개월 유예
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **피해소비자 14명에게 약 3억 4천만 원 환급**
성과 및 의의	● **사업자 범위 확대를 통해 피해 해결** ○ 피해규모가 커서 소상공인 A사업자가 단독으로 해결하기 어려움을 확인하고, 본사의 간접적인 지원을 통해 소비자의 피해를 회복할 수 있는 방안을 도출 ● **소비자피해 일괄구제 실현** ○ 피해구제 신청한 소비자 위주의 개별 피해구제에서 나아가 동일한 피해를 입은 소비자까지 일괄구제함으로써 적극행정 구현 

13 (의류) 전자상거래로 구입한 의류의 청약철회 방해행위 개선

■ 섬유제품팀

신청 내용	● 소비자는 2024. 2. 3. A사업자의 온라인 쇼핑몰에서 블라우스를 **약 23만 원에 구입** ● 소비자는 2024. 2. 6. 상품 수령 후 단순변심에 따른 반품 및 환급을 요구하였으나 사업자는 세일상품은 환급이 불가하다는 사실을 사전에 고지하였다며 **청약철회를 거부**
처리 과정	● **관련 법률 검토에 따른 합의권고(안) 제시** ○ A사업자에게 세일상품 환급불가 사실 고지만으로 청약철회 제한은 「전자상거래법」 위반에 해당함을 지적하고 청약철회 수용 권고 ● **피해예방 정보·자료 제작 및 배포** ○ 의류업종 통신판매사업자 청약철회 제한·방해 표시광고 개선 **카드뉴스 제작** – 경기도와 협업하여 소비자 피해사례를 분석하고, 의류관련 청약철회 제한·방해 대표사례 9개 선정 ①청약철회 기간 제한, ②청약철회 조건 제한, ③특정제품 청약철회 방해, ④하자제품 청약철회 제한, ⑤제품 고유 냄새 관련 청약철회 방해, ⑥주문제작 제품 청약철회 제한 조항 오사용, ⑦해외 배송제품의 과도한 반품배송비 부과, ⑧부당 위약금 청구, ⑨택(Tag) 훼손 시 반품 거부 ○ 경기도·인천광역시, 경기도소비자단체협의회 및 주요 통신판매중개사업자 대상 **카드 뉴스 배포 및 활용 요청** ○ **카드 뉴스를 활용한 청약철회 방해행위 개선 권고** – 사업자 의식개선 및 동일한 소비자 피해 발생을 미연에 방지하기 위하여 **청약철회 방해행위 개선 권고** ● **유사 피해 예방 및 시장 개선을 위한 언론홍보** ○ 연말 대규모 할인기간 중 의류 구매 시 청약철회 거부 피해 관련 사례 및 주의사항 등의 정보를 제공하는 피해예방주의보 발령
처리 결과	● **합의 및 개선 권고 수용** ○ 청약철회 권고 수용 ○ 16개 사업자 청약철회 방해행위 개선(관련 문구 삭제 및 판매조건 개선 등)
성과 및 의의	● **올바른 온라인 거래문화 확산** ○ 유관기관 협업으로 통신판매사업자 청약철회 제한·방해 표시광고 개선



14 (숙박) 무료 취소 기간 내 취소한 해외숙박 상품의 취소수수료 조정 및 시장개선

■ 대전세종충청지원

신청 내용	● 소비자는 2024. 3. 28. A사업자의 숙박 예약 플랫폼을 통해 4박 일정(5.1.~4.)으로 독일 소재 **해외숙소를 예약** ● 소비자는 예약 시 **'2024. 5. 1. 13:00 이전 취소 시 전액 환불 보장'**이라는 **안내를 확인**하였고, 이후 사정이 생겨 **2024. 5. 1. 독일 현지시간 11:30 경 예약을 취소** ● A사업자는 한국시간을 기준으로 무료 취소 시점이 경과했다며 결제요금의 90%를 취소수수료로 부과하였고, 소비자는 **취소기준 시점에 대한 안내 미흡을 이유로 취소수수료의 조정을 요구**
처리 과정	● **해외 숙박 상품 판매 플랫폼 5개사의 취소수수료 적용 시점 사실조사** ○ 유사한 해외 숙박 예약 플랫폼의 무료 취소, 이용개시 시점 등과 관련하여 **고지내용에 대한 적용기준 시점 파악** ○ 이용개시(체크인) 및 종료(체크아웃) 시점의 경우, **기준시점에 대한 별도 표기 없이 현지시간으로 정보를 제공하고 있음을 확인** ● **사업자의 정보제공 미흡에 따른 취소수수료 조정 권고** ○ 숙박 예약 플랫폼에 무료 취소시점 관련 기준이 명확하지 않아 소비자가 취소수수료 부과시점을 오인하여 발생할 수 있는 손해로 판단하여 **A사업자에게 정보제공 미흡에 따른 책임을 부담할 것을 권고** ● **무료취소 기준시점 표시 개선 권고** ○ 5개 숙박 예약 플랫폼을 대상으로 해외 숙박상품 판매 시, **무료 취소가능 시점과 그 적용기준 시점**(현지시간 또는 한국시간)**을 명확히 고지하도록 예약시스템을 개선할 것을 권고**
처리 결과	● **합의권고 수용 및 시장개선** ○ 무료 취소 가능시점에 대한 소비자 오인 가능성을 인정하여 **취소수수료 감면** ○ 해외 숙박 상품 판매 5개 플랫폼에 무료취소 가능 시점과 관련한 적용기준(한국시간)을 표기하도록 **시스템 개선**
성과 및 의의	● **소비자피해 다발분야(숙박)에 대한 소비자 권익증진에 기여** ○ 시장개선으로 해외 숙박예약 플랫폼 이용자 증가에 따른 유사 소비자피해 발생 가능성을 사전에 차단하여 선제적으로 소비자피해를 예방 

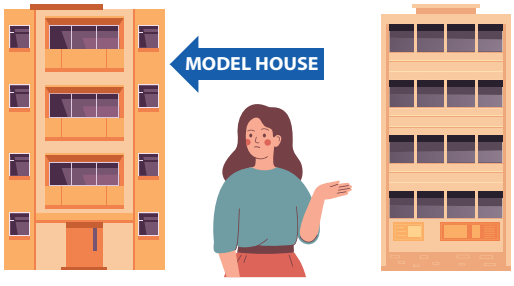
15 (골프대회) 골프대회 참가비 환급

■ 문화레저팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 7. 19. A협회가 주최하는 **골프대회* 참가를 신청하고 25만 원을 지급** * 예선('23년 6월~9월, 4,000명 예상) → 본선(9월 말~10월 초, 640명 예상) → 결선(10월 말, 220명 예상) ● 2023. 10. 5. A협회에서 **'대회가 취소되어 참가비를 순차적으로 환급하겠다'**라고 했으나 **환급 지연** ● 소비자는 **골프 대회 취소에 따른 참가비의 조속한 환급을 요구**
처리 과정	● **사실조사 및 환급권고** ○ 골프대회 특성상 **동일한 피해를 입은 소비자가 다수일 것으로 판단**하고, 미지급금 규모 등 **피해현황 확인** ○ **A협회에 참가비의 환급을 권고**하였고, A협회는 **2024. 2.말까지 순차적으로 환급하겠다고 답변** ○ **환급 상황을 모니터링**하고, 환급 지연시 A협회에 조속한 환급을 지속적으로 권고하여 **피해구제를 신청하지 않은 소비자까지 포함하여 환급** ● **유관기관 협업** ○ **문화체육관광부에** 대회 개최와 관련하여 참가 신청 포스터에 문화체육관광부가 **후원 부처로 표시된 사실 및 소비자피해 현황을 공유** ○ 이 사건 계약은 통신판매 방식(A협회의 애플리케이션을 통해 소비자가 참가 신청 및 참가비 입금)으로 체결되었으나 A협회는 **통신판매신고를 하지 않았고 참가비 환급을 지연했으므로, 이는 「전자상거래법」 위반사항으로 판단하여 관할 지자체에 관련사항 통보**
처리 결과	● **환급 수용** ○ **1,536명에게 3억 2백만 원 환급**
성과 및 의의	● **유사·동일 소비자피해 발생 이슈를 적시에 감지**한 후 사업자의 환급을 지속 권고하고 조치 결과를 모니터링하여 **대규모 소비자피해를 효율적으로 해결** 

16 (오피스텔) 견본주택과 다르게 시공된 오피스텔에 대한 손해배상

■ 대전세종충청지원

신청 내용	● 소비자는 2021. 8. A건설사가 시공한 오피스텔 견본주택에 방문하여 인테리어 등을 확인하였고, 2021. 9. 6. **오피스텔 분양 계약을 체결** ● 소비자는 2023. 12. 9. 사전방문기간에 해당 오피스텔을 방문해 점검한 결과, 복층세대의 **다락 층고와 옵션사항**(거실조명, 커튼레일, 다락방 기둥 등)**이 견본주택과 상이**한 점을 확인 ● 소비자는 **A건설사에 계약과 다르게 완공된 오피스텔에 대한 손해배상을 요구**
처리 과정	● **일괄구제 추진 및 소통창구 일원화** ○ 오피스텔의 특성상 다수 계약자가 있을 것으로 판단하여 조사한 결과, **복층을 계약한 54세대가 있음을 확인**하고 일괄구제로 전환 ○ 동일 피해 세대 중 **입주민대표를 지정하여 소통창구 일원화** ● **쟁점사항 확인 및 법률 검토** ○ 양 당사자의 쟁점사항인 오피스텔 다락의 정확한 높이에 대한 이견과 거실 조명, 커튼레일 등의 옵션사항 불이행 여부를 확인 ○ 다락 층고와 옵션사항이 **견본주택과 다르게 시공된 것이 확인**되었고, 이는 「**민법**」 **상 채무불이행에 해당**하는 것으로 판단 ● **현실적 대안 제시** ○ A건설사와의 대면조사를 통해 소비자가 주장한 **오피스텔 오시공 여부를 확인**하고, 다락방 층고 및 견본주택과 상이한 옵션사항에 대하여 **재시공 또는 금전적 배상 중 입주자들이 선택**할 수 있도록 조치할 것을 권고 ○ 다락 층고의 경우 현실적으로 재시공이 불가하므로 **복층세대별로 1백만 원을 배상**하고, 약정과 달리 시공된 옵션의 경우 **항목별로 배상 또는 설치**
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ 복층세대 **54세대에 대하여 총 2억 4천여만 원 배상**
성과 및 의의	● **다수 소비자의 경제적 손실 회복** ○ 개별 사건을 **신속하게 일괄구제로 판단·전환**하고, **6개월간의 중재와 2차에 걸친 합의안 도출 등의 적극적인 노력**을 통해 소비자의 **금전적 배상 및 신뢰 회복**에 기여 

17 (자동차) 엔진이 고착된 차량의 수리비 보상 및 대차 지원

■ 자동차팀

신청 내용	● 소비자는 A제작사의 차량을 리스로 계약하여 사용하던 중 2021. 7. 26.부터 2023. 11. 14.까지 **총 7회 시동 꺼짐 증상**이 발생하여 **B딜러사의 서비스센터에 입고** ● **2024. 4. 15. 시동 꺼짐**으로 인해 B딜러사의 서비스센터에 입고해 점검을 받은 결과, **엔진이 고착*됐다는 설명을 듣고 원인 파악을 위해 2024. 10. 10.까지 차량을 입고** * 엔진 내부의 부품이 서로 달라붙거나 멈춰서 정상적으로 작동하지 않는 상태 ● 소비자는 입고시점인 2024. 4. 15.부터 **대차 제공과 엔진 무상 수리를 요구**했으나, B딜러사는 **추가 대차 제공은 불가**하며 **A제작사가 보증 승인을 해주지 않아 수리가 지연**되고 있다고 주장
처리 과정	● **자동차심의위원회*를 통한 객관적·전문적인 하자원인 및 책임소재 규명** * 자동차 피해 관련 성능·기능상의 하자에 대한 원인 규명 및 책임소재를 심의하기 위해 내·외부 전문가로 구성된 소비자원 내 기구 ○ A제작사와 B딜러사는 소비자가 **비규격 에어 크리너를 장착한 것**이 엔진 고착과 연관이 있을 것이라고 주장했지만, **에어 크리너 비규격품 사용과 엔진 고착의 상관관계가 적음**을 공학적 근거와 함께 제시 ○ 일반적인 타이밍 벨트 교환 주기(약 80,000km)에 소비자가 B딜러사의 서비스센터에 입고했음에도 불구하고, 차량 엔진 고착과 함께 타이밍 벨트가 끊어진 것은 **보증 수리 기간 이내에 타이밍 벨트 교환을 권유하지 않은 것에 대해 B딜러사의 책임이 있다고 판단** ● **심의결과를 토대로 합의권고** ○ 6개월간 확인이 지연되던 **엔진 고착 원인을 사건 접수 이후 3개월 내에 파악하여 A제작사와 B딜러사에 엔진 수리 비용의 일부를 보상하고, 수리기간 동안 대차의 제공을 권고**
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **유상 수리 비용 약 8백만 원 중 4백만 원을 A제작사가 지원하고 수리 기간 동안 대차를 지원**
성과 및 의의	● **원인규명이 어려웠던 사건에 대해 전문심의위원회를 활용하여 해결** ○ 원내 전문자문위원회를 통해 사건 당사자의 합의권고 수용도를 제고 ● **적극적인 합의권고로 소비자의 경제적 손실 경감** ○ 보증 수리 기간 이후 발생한 차량 결함임에도 불구하고, 보증 수리 기간에 소비자 차량에 대한 적극적 보증 점검·정비가 이루어지지 않았던 점을 강조해 **소비자의 유상 수리 비용 부담 절감**

18 (세탁) 세탁물 배송 지연에 대한 세탁비 환급 및 시장개선

■ 섬유제품팀

신청 내용	● 소비자들은 2024. 4. A사업자에게 세탁을 의뢰했으나 **배송 예정일에 배송되지 않고**, 사전 공지 없이 **배송일이 일방적으로 변경되었다는 불만이 단기간에 급증** * 1372상담 접수건수 : 393건(2024. 1.~4.) 중 269건(69.4%)이 4월 발생
처리 과정	● **사실조사** ○ A사업자는 2024. 4. 1.부터 2주간의 1일 평균 주문량이 급증((2,500건→7,500건)하여 일평균 처리가능 물량(4,000건)을 상회해 **적정 처리에 문제가 발생했다고 주장** ○ 접수된 세탁물을 우선 처리하기 위해 신규 세탁물 접수를 제한함에 따라 소비자 불만이 누적되면서 대응이 어려운 상황 발생 ● **고객 응대 개선 및 일괄 피해구제 추진** ○ 세탁물 **배송 시스템을 개선하는 동시에** 고객 응대 원활화를 위해 **CS 직원을 대폭 확충할 것을 권고** ○ 동일 사안의 피해가 다수 발생함에 따라 **일괄구제 권고** – 세탁비 환급을 요청한 소비자에게 **현금 및 포인트를 활용한 보상** 권고
처리 결과	● **합의권고 수용 및 시장개선** ○ **620명에게 약 724만 원 보상**(현금 약 200만 원, 포인트 약 524만 원) ○ **배송 일정 선택 기능 보완**(느린 배송 또는 일반 배송 선택 등), **CS 인력 확충**(20명→40명 수준으로 탄력적 운영)
성과 및 의의	● **신속한 일괄구제로 소비자 권익증진에 기여** ○ 개별 소비자 사건 처리에서 나아가 신청하지 않은 다수의 동일 피해 소비자에 대한 일괄구제를 실시하여 경제적 손실 회복 ● **사업자의 시스템 및 고객응대 방안을 개선하여 유사 소비자피해 방지** 

19 (가상화폐) 가상화폐 최저가 출금수수료 보상제 안내 개선

■ 제주지원

신청 내용	● 소비자는 2024. 5. 22. A가상화폐 거래소에서 비트코인을 출금하였고, **출금수수료 0.0008 BTC*가 청구** * BTC는 비트코인(Bitcoin)의 약자로 가상화폐 출금수수료를 의미 ● 소비자는 A가상화폐 거래소의 출금수수료가 타 거래소보다 낮은 경우 **수수료 차액의 2배를 보상하는 A거래소의 광고 내용을 확인** ● 소비자는 B가상화폐 거래소의 비트코인 출금수수료가 0.00024 BTC인 것을 확인하고, A가상화폐 거래소에 출금수수료 차액 반환을 요구하였으나, **반환 거부** ● 소비자는 최저가 출금수수료 보상제 광고에 따라 **출금수수료 차액(0.00056 BTC)의 200% 보상을 요구**
처리 과정	● **사업자의 광고내용 확인** ○ A가상화폐 거래소 홈페이지와 어플리케이션 내 공지사항 확인 결과 '일부 가상자산의 경우 출금수수료가 매우 낮아 원활한 출금을 위해 제외'라는 문구는 확인되나, **최저가 출금수수료 보상에서 제외되는 가상자산과 거래소에 대한 명확한 고지 부재** ● **사실조사를 근거로 한 광고 표시 개선 및 합의 권고** ○ 출금수수료 보상 대상에서 B가상화폐 거래소(국내 5대 가상화폐 거래소)의 비트코인(국내 1위 거래대금 가상화폐)이 제외되면, 향후 분쟁이 재발할 우려가 높다고 판단하여, **최저가 출금수수료를 보상하고 보상에서 제외되는 가상자산과 거래소를 명확히 공지하도록 A가상화폐 거래소에 권고**
처리 결과	● **합의권고 수용 및 시장개선** ○ **출금수수료 차액 보상** ○ 홈페이지 '이용 안내'에 **보상에서 제외되는 가상자산과 거래소명을 기재하여 고지**
성과 및 의의	● **거래조건 안내 개선을 통해 추가 소비자 피해 예방** ○ 적극적인 사실조사 및 판단을 통해 소비자의 경제적 피해를 회복하였으며, 소비자가 오인할 수 있는 광고를 개선함으로써 잠재적인 소비자 피해를 예방 

20 (보험) 대장점막내암 진단에 따른 암보험금 지급

■ 보험의료팀

신청 내용	● 소비자는 2023. 12. 22. **A보험사의 암보험에 가입**하고, 2024. 7. 22. B대학교병원에서 결장의 대장점막내암으로 진단받음 ● 소비자는 이 진단을 받은 후 A보험사에 **일반암 보험금 지급을 요구**하였으나, A보험사는 대장점막내암을 '제자리암*'으로 분류한 **법원 판례를 근거로 소비자에게 '일반암' 기준의 보험금을 지급을 거부** * 암세포가 원래 발생한 장소(상피층)에 머무르면서 다른 조직층으로의 침윤 및 악성의 형태를 보이지 않는 단계, 혹은 그러한 성질을 가지는 경우의 암
처리 과정	● **의무기록지 및 법원 판례 분석** ○ 결장(대장) 부위 해부학적 조직 특성을 이해하여 이 사건 세포 조직검사지를 검토한 결과, 암세포 침윤 범위가 점막고유층까지 침범함을 확인 ○ 이 경우 **암보험금을 인정한 대법원 사례와 동일**하고, **A보험사가 주장하는 법원 사례와는 침윤 범위 차이가 있음을 확인** ● **전문가 자문을 통한 사업자 책임 확인** ○ A보험사가 다른 법원 판례를 근거로 상반된 주장을 하고 있어, 보다 확실한 설득을 위해 **소비자분쟁조정위원회 법률분야 전문위원에게 자문 실시** ○ 자문 결과, 이 사건의 경우 **대법원 판례가 더 우선시**되고 해당 암은 '일반암'으로 볼 수 있다는 소견을 확인 ● **보험사에 판례와 법률자문 내용을 근거로 합의권고** ○ 판례와 법률자문 내용 및 언론홍보 가능성 등을 설명하며, 일반암 기준의 보험금을 지급할 것을 권고
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **암보험금 2천 8백만 원 지급**
성과 및 의의	● **전문 지식을 토대로 소비자 권익 보호** ○ 의학정보, 보험 판례 분석 등 일반 소비자가 쉽게 알지 못하는 전문 지식을 활용하고, 법률 자문을 시행하는 등 적극적인 피해구제로 소비자 만족도 제고 

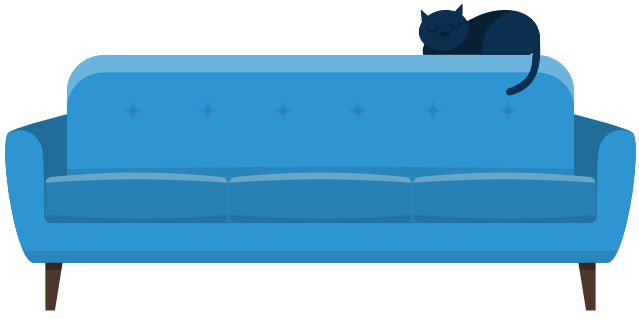
21 (의상대여) 한복대여 계약 청약철회에 따른 계약금 환급

■ 섬유제품팀

신청 내용	● 소비자는 2024. 3 3. 웨딩박람회에서 A사업자로부터 **한복을 85만 원에 대여하기로 하고 계약금 20만 원을 지급** ● 소비자는 2024. 3. 11. A사업자에게 개인적인 사정으로 청약철회 및 계약금 환급을 요구하였으나, 사업자는 **「방문판매법」 적용이 안된다며 환급을 거부**
처리 과정	● **관련 법률 검토 및 유관기관 사전 협의** ○ **지자체 사전 협의**를 통해 사업장 외의 장소에서 소비자에게 권유하여 계약을 청약받았다면 「방문판매업」을 적용할 수 있고, 사업자의 권유로 계약이 체결되었으므로 **청약철회가 가능한 사안으로 판단** ● **사업자 현장 방문을 통한 적극적인 합의 권고** ○ 관할 지자체와 사업자 영업장을 합동 방문하여 **계약금 전액 환급을 권고** ● **유사 피해 예방을 위한 언론홍보(경기도·인천광역시 공동)** ○ 최근 3년간 웨딩박람회 관련 피해사례 분석을 통하여 청약철회 거부, 과다한 위약금 청구 등 주요 다발피해 사례를 알리고 「방문판매법」에 따른 **청약철회 가능 사실에 대해 정보제공**(“웨딩박람회에서의 계약도 청약철회 할 수 있어요!”)
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ 계약금 20만 원 환급
성과 및 의의	● **소비자 정보제공을 통한 유사 피해 예방** ○ 주요사례와 계약시 주의사항 등을 포함한 소비자 정보 제공을 통해 유사 피해 발생 예방 ● **「방문판매법」 적용 대상 확대를 통한 합의권고 선례 마련** 

22 (가구) 전자상거래로 구매한 소파 청약철회에 따른 환급

■ 조정 3팀

신청 내용	● 소비자는 A사의 온라인쇼핑몰에서 미조립 상태의 소파를 구입한 후 제품을 배송받아 개봉 및 조립함. 소비자의 단순변심으로 개봉 당시와 동일하게 재포장하여 다음날 **A사의 매장에 직접 방문하여 반품 및 환급을 요구** ● A사는 자사 환불 정책상 구매금액의 20%를 공제 후, 잔여대금을 결제카드 취소가 아닌 **A사의 특정 매장에서만 사용 가능한 환불카드(마일리지)로 환불하겠다고 주장** ● 소비자는 전체 구입대금에 대한 **결제카드 취소를 요구**
처리 과정	● **공정거래위원회의 의결 내용을 반영** ○ 「전자상거래법」상 청약철회 시 결제수단과 동일한 방법으로 환급하는 것이 원칙이나, A사에서만 사용 가능한 마일리지(환불카드)로만 환불이 가능한 것으로 공지한 행위는 「전자상거래법」상 청약철회 방해행위에 해당하여 **법 위반 가능성 존재** ○ A사의 홈페이지 내 교환·환불 정책에 따라 환불카드(마일리지)로만 환불이 가능한 것으로 공지한 행위에 대한 **「전자상거래법」상 청약철회 방해행위 되는지에 대한 공정거래위원회의 의결 내용을 반영하여 최초 결제수단으로 환급할 것을 권고** ● **거래조건 및 제품 반품 상태 등을 고려한 합리적인 조정안 도출** ○ 조립 후의 제품의 가치 감소 정도, A사의 환불정책의 적정성 등을 다각적으로 고려하여 **위약금 20%를 공제 후 결제카드를 취소하는 조정안 도출**
처리 결과	● **조정결정** ○ 반조립상태의 가구를 조립한 후 재포장하였다 하더라도 조립과정에서 제품의 가치가 다소 감소하였다는 점을 감안하여 **사업자의 공제 비율(20%)은 인정하여 잔여대금 환급 결정**
성과 및 의의	● **반조립형태 가구 청약철회 시 가이드라인 제시한 첫 사례** ○ 공정위의 의결 내용을 반영한 조정결정으로 사업자의 환불정책 가이드라인을 제시 ○ 향후 발생할 수 있는 유사 사례에 적용 가능한 착안점 및 결정의 기준을 확인하여 소비자의 권익 보호에 기여 

23 (외식) 식당 음식 내 이물 혼입으로 발생한 치아 파절 치료비 배상

■ 주택공산품팀

신청 내용	● 소비자는 2024. 5. 1. A음식점에서 바지락 칼국수를 먹던 중 **'바지락 이빨'을 씹어 어금니가 파절되는 피해 발생** ● 현장에 있던 A음식점 직원에게 피해 사실을 알리고 **치료비 등 손해배상을 요구**하였으나, A음식점은 '바지락 이빨은 식재료 특성상 자연 발생 가능한 경우'라며 **배상을 거부** ● 소비자는 음식 이물로 인해 치아가 파절되었음을 주장하며 **손해배상을 요구**
처리 과정	● **관련 법률 검토** ○ 「민법」 제750조(불법행위의 내용)는 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있음을 확인 ○ 통상적으로 조개류 취식 중 껍질 외에 딱딱한 물질이 있을 수 있다고 예상하기 어려운 점, 식당에서 관련 주의사항을 고지하지 않은 점을 고려하면 A음식점의 식재료 손질 부주의 및 주의사항 미고지 등 **과실이 일부 존재하는 것으로 판단** ● **법률 및 유사사례에 근거한 합의(안) 도출** ○ 소비자가 치과에 방문하기 어려워 실손해액을 산정하기 어려운 사정이 있어 유사 사례를 검토해 치료비 등 **실손해액을 20만 원으로 산정하고, A음식점에 배상을 권고**
처리 결과	● **합의권고 수용** ○ **배상금 20만 원 지급**
성과 및 의의	● **법리해석 및 판단으로 합의권고에 대한 수용 유도** ○ 「민법」에 따라 사업자의 과실 여부를 최대한 객관적으로 판단해 양 당사자가 합의권고를 수용 ● **소비자의 상황을 고려한 합리적 배상안 도출** ○ 소비자의 개인 사정으로 치료 영수증 및 진단서 제출이 불가한 상황이었으나 **유사 사례의 통상 치료비 및 상해비를 근거**로 합리적 대안 마련 

24 (음반) K-POP 연예기획사 굿즈 판매사이트 사업자 정보표시 개선

■ 부산울산경남지원

신청 내용	● 소비자는 2023. 12. 22. **A사업자의 온라인몰**에서 **K-POP 걸그룹의 앨범 모음집을 구입**하고 온라인몰에 공지된 계좌로 13만 5천 원을 결제 ● **배송이 지연**되어 같은 해 12. 26.부터 온라인몰에 공개된 이메일로 사업자에게 **여러 차례 배송 또는 환급을 요구하였으나 답변이 없고, 공개된 연락처로는 연결이 되지 않음** ● 소비자는 조속한 **배송이행 및 온라인몰에 부실하게 기재된 사업자 정보의 수정을 요구**
처리 과정	● **관련 법률 검토** ○ 사업자는 배송을 이행하지 않을 뿐 아니라 온라인몰에 공개된 연락처로 전화 연결도 되지 않아 사업자의 배송 지연 및 연락두절 등의 행태가 「**전자상거래법**」**을 위반**한 것으로 판단 ● **사업자에게 미흡사항에 대한 개선 및 계약이행 권고** ○ 검토 및 확인한 내용을 바탕으로 사업자에게 **사업자 정보 수정 및 소비자 불만 접수 방법 개선과 계약 내용 이행을 권고**
처리 결과	● **합의권고 수용 및 시장개선** ○ 음반 배송 완료 ○ 연락처를 수정하고 1:1 문의게시판을 통해 불만사항을 접수하는 방식으로 개선 (접수 방식을 공지사항에 게시)
성과 및 의의	● **부실 기재된 공지내용 및 소비자 불만접수 방법 개선을 통해 향후 다수 소비자들에게 발생할 수 있는 소비자 피해를 예방** 